

1506699-59.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão mediante seqüestro

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... e perguntou se havia acontecido algum assalto ou roubo no apartamento, ele disse que foi conversar com o boliviano e ele disse que tinha sido assaltado. Disse que era o rapaz calvo visto no CDP quem estacionou o carro lá e foi falar com o Boliviano. Ele não esclareceu o assunto que foi tratar com o boliviano. Nesse dia, não viu o boliviano entrar no veículo mencionado. O carro era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1506699-59.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506699-59.2022.8.26.0228 2022/000335

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão mediante seqüestro (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSÉ HENRIQUE JANUARIO DE FREITAS e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

VISTOS.

HENRIQUE JANUÁRIO DE FREITAS, WALDIR RODRIGUES MOREIRA, WILLIAN SILVA DE JESUS e JEFFERSON LUÍS PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas penas do artigo Art. 159 "caput" c/c Art. 29 "caput" ambos do(a) CP, porque, no dia 18 de março de 2022, na Avenida Guilherme Cotching, nº 603, apto. 01, Vila Maria, nesta cidade e Comarca da Capital, os acusados, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e propósitos e ao menos mais cinco indivíduos não identificados, todos concorrendo de qualquer modo para o delito, sequestraram a vítima R.O.H. com o fim de obter, para si, vantagem econômica no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), como preço do resgate, sendo vítima patrimonial sua esposa S.B.C.M. - conforme auto de prisão em flagrante de fls. 01 e 13, auto de exibição e apreensão de fls. 07/08, boletim de ocorrência de fls. 73/78, bem como demais elementos acostados aos autos.

Recebida a denúncia, em 29/03/2022(Denúncia) (fls. 172/175), apresentada resposta (fls. 179/224).

Juntados laudos (fls. 288/290 e 376/378)

Citados José (fl. 299), Waldir (fl. 301), Jefferson (fl. 303) e Willian (fl. 305), mantido o recebimento da denúncia (fl. 246). Durante a instrução, ouvidas as testemunhas, os réus foram interrogados.

Finda a instrução, pelo Ministério Público foi requerida a condenação dos réus nos termos da denúncia (fls. 486/498).

Peala defesa foram feitas considerações sobre o ato de reconhecimento, sustentou nulidade a respeito da prova. No mais, pugnou a absolvição e fez considerações a respeito de eventual aplicação da pena (fls. 503/529).

É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal procede.

A materialidade está provada, nos autos pelo auto de prisão em flagrante de fls. 07 e 19, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, foto fls. 67 e 72, boletim de ocorrência de fls. 79/84, laudo pericial de fls. 288/290 e 376/378, todos aliados à prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, pode ser atribuída, com tranquilidade aos réus, não obstante a negativa da prática delitiva, em Juízo.

Vitor Pimenta Barros, policial militar, relatou que foi noticiado via Copom uma senhora boliviana informando o sequestro do marido. No local, ela conversava com sequestradores por telefone e combinaram a entrega do valor, próximo ao Templo de Salomão. Ela tinha certa quantia em dinheiro e quando foi entregar à pessoa com quem se encontrou, foi feita a prisão de um dos indivíduos. Ela continuou a conversava ao telefone, pois ainda não sabia o paradeiro do marido. Ela atravessou a Av. Celso Garcia para ir a outra rua encontrar demais indivíduos, salvo engano num Fiat Uno, onde foram encontrados três indivíduos e o marido da vítima. Ela entregou o dinheiro, o marido saiu do carro e o carro partiu, instante em que foi feita a abordagem aos três ocupantes. O ocupante da moto foi abordado quando a vítima iria entregar o dinheiro, não chegou a entregar. Ele usava uma moto Harley-Davidson. Apresentadas três pessoas, reconheceu a pessoa de número 1 como sendo a pessoa a quem ela iria entregar o dinheiro, ocupante da moto. Ele informou que era agiota, mas ele afirmou que não havia sequestrado ninguém. Foi relatado que ela já havia entregue dinheiro a ele no Largo da Concórdia. Posteriormente foi encontrado dinheiro com ele, mas não sabe precisar o valor. Ela disse que três indivíduos foram até a sua casa cobrando valor que tinha sido tomado em empréstimo de agiotas. Como disseram que não tinham dinheiro, a vítima foi levada por essas pessoas. Ela viu as pessoas que estiveram em sua casa e, salvo engano, dois dos detidos foram reconhecidos pela vítima como sendo pessoas que estiveram na casa dela. Viram a esposa entregar o dinheiro aos ocupantes do Uno, assim como viram a vítima sair do Uno. Reconheceu os três ocupantes do Uno como sendo as outras três pessoas presentes à audiência. Afirmou que na abordagem o dinheiro foi apreendido. Conversou com a vítima a qual informou que tinham ido à casa dela, cobrado o pagamento do empréstimo e como não tinham o dinheiro, levaram-na e permaneceram com a vítima num galpão de estacionamento, de onde ficaram ligando para sua esposa. Salvo engano, a vítima entregou cerca de dois mil reais. Não viu que a vítima apresentasse algum ferimento. A vítima masculina manifestava nervosismo. No momento da abordagem, negaram o sequestro, dizendo-se apenas agiotas. A vítima disse que havia sido capturada pela manhã, a abordagem se deu por volta das 17 horas. Havia diversos objetos pessoais tanto no veículo quanto com eles.

Lucas Aparecido Nonato Basílio, policial militar, relatou que houve notícia via Copom de ocorrência de sequestro. A vítima disse que seu marido estava com sequestradores e exigiam o pagamento de quantia para liberar o marido dela. No

local, encontraram a vítima que recebeu a ligação na presença dos policiais, puderam constatar que "estava acontecendo alguma coisa" e o interlocutor marcava um ponto de encontro, próximo à casa dela. Acompanharam-na à distância. Ao chegar ao local, ela foi entregar o dinheiro a um indivíduo, que estaria falando com ela. No momento da entrega do valor, a pessoa foi abordada e se disse que era agiota e não ladrão. Com ele detido, enquanto faziam a revista, ela continuou recebendo ligação de outros indivíduos que indagavam o motivo da demora e por quê ela não tinha entregado o dinheiro. Ela disse que não havia encontrado a pessoa número um. Eles disseram para ela ir à João Boemia e entregou o dinheiro a três ocupantes do Uno preto. No momento em que entregou o valor, o marido foi solto, o veículo deixou o local e os ocupantes foram abordados, sendo três pessoas. No automóvel estava a quantia em dinheiro que a vítima entregou. Cada um deles tinha uma pochete a tira-colo onde estavam dinheiro, documentos deles e eles afirmaram que eram agiotas, tendo emprestado quantia à pessoa e queriam receber o valor. As vítimas disseram que eles foram cobrar uma dívida, mas como não tinha dinheiro, levaram consigo a vítima masculina e ficaram ligando, exigindo dinheiro para liberá-la. A vítima falou que na parte da manhã, por volta do meio dia ela entregou o valor de três mil reais, a tarde ela tinha entregado o valor de dois mil reais. Salvo engano eles exigiam 15 mil reais. Ela entregou ao número 1 por volta do meio dia três mil reais. Ela disse que a entrega se deu no Largo da Concórdia. Todos eles estavam com aparelhos celulares, alguns deles com mais de um. Todos foram entregues no DP. A vítima reconheceu alguns deles como sendo quem foi à casa dela e a levou. A vítima permaneceu sob custódia dos assaltantes desde as 8 da manhã, estava nervosa e se queixava de ter sofrido lesões, mas não eram visíveis. Dos quatro acusados, o número 1 é o que estava na moto Harley Dayvidson e não no automóvel. Os demais, estavam no Fiat Uno. Em posse de um deles foi encontrado um canivete e um soco inglês. No telefone da vítima feminina não constatarem os chamados. Porém, presenciaram ela haver recebido mais de uma ligação. As conversas foram ouvidas, pois a vítima mulher colocou a ligação no viva-voz. Na conversa que ouviu o interlocutor indagava onde estava e por que não tinha levado o dinheiro ainda. A vítima foi liberada quando o valor foi entregue. Depois disto foi feita a abordagem.

Jusley Teixeira Correia relatou que conhece todos os acusados, que no dia dos fatos eles estavam trabalhando. Soube dos fatos por comentários. Foi avisada por ambulantes no sindicato. Sabe que eles estavam trabalhando no dia entre 9 e 10 horas da manhã estava na farmácia e entre às 15 e 16 horas da tarde. Não tem conhecimento que eles emprestem dinheiro. Eles são camelôs. No dia em que o encontrou na farmácia ele estava sozinho e não agrediu ninguém. José Henrique estava só. Os outros três viu entre 11 e meio dia no carrinho de churrasco, pois foi buscar churrasco. Nunca viu José Henrique com moto. Eles não possuem barraca. Quem tem barraca é quem tem licença.

Zenalia da Aparecida Silva Santos , l. 296 disse conhecer os acusados, pois trabalham no largo da concórdia. Afirmou que os viu trabalhando e neste dia estavam trabalhando pois todos os dias. E como soube da prisão deles, relaciona a data. Afirmar que José foi visto em pé vendendo camisa às 16h30min do dia 18.

Romualdo Barros de Souza, 99972 1904 relatou que estiveram no estacionamento da empresa do depoente e foram conversar com o rapaz e deixaram o carro na porta da empresa. Viu uma pessoa que estava no carro e foi conversar com a vítima. Depois ele à oficina e perguntou se havia acontecido algum assalto ou roubo no apartamento, ele disse que foi conversar com o boliviano e ele disse que tinha sido assaltado. Disse que era o rapaz calvo visto no CDP quem estacionou o carro lá e foi falar com o Boliviano. Ele não esclareceu o assunto que foi tratar com o boliviano. Nesse dia, não viu o boliviano entrar no veículo mencionado. O carro era um carro prata, cinza, não se lembra se um Celta ou Palio. Depois essa pessoa ainda permaneceu ali uns 20 minutos e não viu mais. Depois que a pessoa foi embora, não mais teve contato com o Boliviano. Viu depois os policiais compareceram

e levaram o boliviano embora, no sábado, o outro dia.

JOSÉ HENRIQUE JANUARIO DE FREITAS disse que foi parado pelos policiais, estavam com a moto e tinha cerca de R\$300,00 ou R\$400,00, obtido pela venda de camisetas. Negou a acusação. Disse que a acusação é absurda. Deixou três mil reais com Jefferson, pois compram juntos para melhorarem o preço de compra. Iriam fazer o teste para ver se o rapaz costurava bem, se era bom. Viu a vítima e sua esposa apenas no dia dos fatos, no momento da prisão. Os outros réus conhece, pois trabalham juntos no Largo da Concórdia. Quanto aos fatos, relatou que deu R\$3.000,00 para o Jefferson que testaria a costura de um rapaz, pois havia encontrado um costureiro mais barato. Confirma que a moto era de sua propriedade. Não sabe informar se os corréus também estavam envolvidos no negócio de R\$3.000,00. Não sabe se Jefferson tem carro. Willian tem um Fiat.

JEFFERSON LUIS PEREIRA negou a prática dos fatos. Disse que conhece a vítima há pouco tempo, que tinha relação apenas comercial com ela, pois era o fornecedor da mercadoria (roupas). Disse que pagou a mercadoria e depois ele afirmou que foram roubadas. José Henrique entraria no negócio, os outros dois não. Confirmou que foi até o portão da casa da vítima, pois era o dia que ele tinha combinado para entregar a mercadoria. Chegaram a conversar e ele informou que havia sido roubado, não tinha mais a mercadoria e devolveria o valor. Solicitou uma carona para ir até o Brás, tendo sido ainda acompanhado por Willian. Não sabe onde estava José Henrique. Foram até o Brás, no Largo da Concórdia, a vítima saiu e os outros dois foram trabalhar. Depois estava comendo espetinho quando a vítima chegou, por volta de onze e meia, meio-dia.

WILLIAN SILVA DE JESUS, saiu para trabalhar, deu uma carona a Jefferson até a casa do fornecedor dele. Relatou que o carro usado, um Fiat Uno preto, era de sua mãe. Jefferson foi chama-lo. Ficou parado em frente e o rapaz da oficina conversou com o interrogando. Foi com Jefferson. Confirma terem dado carona à vítima até o Brás. Não se lembra de ter visto José Henrique, não chegou a conversar com ele.

WALDIR RODRIGUES MOREIRA. Nego a prática dos fatos. Afirmou que por volta do meio dia encontrou Willian comendo espeto e pegou carona para a casa, junto estava a vítima, cliente de Jefferson, que disse que desceria no templo de Salomão.

Não convencem as versões.

Importante destacar que, embora as vítimas não tenham sido ouvidas em Juízo, os policiais compareceram à ocorrência ante a solicitação e tanto viram a vítima em conversa com o acusado que ocupava a motocicleta, que foi abordado, quanto entregando o dinheiro àqueles que estavam no interior do automóvel do qual, logo a seguir, saiu a vítima. Desta forma, o testemunho dos policiais reporta à acusação de exigência de entrega de valor, tanto que viram o valor ser entregue e foi apreendido (fl. 12 e 13/14) quanto viram que, após isto, a vítima foi liberada.

Na ocasião, tanto os policiais no local dos fatos, quanto a A. Policial ouviram as narrativas das vítimas (fls. 54/55 e 56/57), confirmando o contido na denúncia. Outrossim, quanto ao reconhecimento judicial, é desnecessário. Isto porque as testemunhas viram a vítima sair do automóvel abordado e apreendido, tanto que compareceu à delegacia de polícia. No mais, há prova material do quanto alegado. A própria testemunha arrolada pela defesa confirmou que houve o comparecimento à casa da vítima, indagando a respeito de um roubo. O relato desta testemunha, as versões apresentadas pelos réus e as narrativas quanto ao trabalho que os réus realizam, apontam as circunstâncias da prática dos fatos.

As demais testemunhas arroladas pela defesa sustentaram que os réus estavam trabalhando. Entretanto, foram abordados pelos policiais durante a prática dos fatos, de forma que tais depoimentos não lhes favorecem.

Ao que parece, os acusados entregaram um dinheiro para que vítima fornecesse mercadoria para venderem. A vítima não entregou a mercadoria e não restituiu o valor. Assim, foi capturada e seria liberta apenas quando realizado o pagamento, como feito feito. É o que o se extrai da prova oral.

Desta forma, ainda que eventualmente tenha ocorrido essa circunstância de fundo, em absoluto justifica o ato praticado, o qual configura o disposto no artigo 159, do Código Penal, não se podendo mencionar o exercício arbitrário das próprias razões, haja vista a ameaça, assim como a restrição da liberdade da vítima, o contato telefônico contendo a exigência de entrega de valor, assim como o local para tal. Configurado o tipo penal descrito na denúncia.

Com relação ao dolo, observa-se que um dos réus estava na moto e teve contato com a esposa da vítima, a qual se dirigiu aos ocupantes do automóvel e entregou o valor, onde estavam os demais. Portanto, todos presentes, tanto subjugavam a vítima como aguardavam o valor, tendo a libertado após o ato. Assim, ao contrário do que constou dos interrogatórios, todos tinham ciência do que se passou, mormente levando-se em conta que a vítima foi liberada depois do pagamento e o valor, apreendido.

Com relação às palavras dos milicianos, não se revela sequer indício de tentativa de falsa incriminação de inocente. Devidamente compromissados e sem oposição de contradição, prestaram depoimentos harmônicos e seguros.

Não se cogita de prova frágil, portanto, anotando-se que as palavras da vítima são de valia inquestionável em delitos contra o patrimônio, pois o único interesse é desvendar o crime e não prejudicar terceiros, ao passo que os policiais, à míngua de prova do cometimento de arbitrariedades, devem ter os seus depoimentos respeitados e admitidos, diante, aliás, da fé pública que encerram.

Por fim, afasta-se a sustentação de nulidade apresentada pela defesa. Durante toda a oitiva, a defesa não apresentou qualquer inconformismo. Ademais, a nulidade é relativa e não foi demonstrado prejuízo.

"Este Sodalício Superior possui entendimento remansoso de que "ainda que a nova redação do artigo 212 do Código de Processo Penal tenha estabelecido uma ordem de inquirição das testemunhas, a não observância dessa regra acarreta, no máximo, nulidade relativa, sendo necessária, ainda, a demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), por se tratar de mera inversão, visto que não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade". (RHC 38.435/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/05/2014)."

"A inversão da ordem trazida no art. 212 do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei n. 11.690/2008, constitui nulidade relativa, conforme precedentes desta Corte e do Pretório Excelso. Assim, para reconhecimento de eventual eiva, deve a alegação ser feita oportunamente e com a efetiva demonstração do prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do Diploma Processual Penal. Incide, assim, a máxima pas de nullité sans grief (AgRg no REsp 1434434/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014)."

"PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CP. IRREGULARIDADE NO INTERROGATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INFRINGÊNCIA AO ART. 212 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou

de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Inexistência de nulidade no interrogatório que foi realizado nos termos do art. 187 do CPP, tendo o magistrado oportunizado a palavra ao Ministério Público e à defesa do paciente e do corréu.

3. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que eventual inobservância ao disposto no art. 212 do CPP, gera nulidade meramente relativa, sendo necessário, para seu reconhecimento, a comprovação do efetivo prejuízo, o que inocorreu na espécie.

4. Habeas corpus não conhecido (HABEAS CORPUS Nº 260.379 - ES (2012/0252301-6) RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO. 3 de dezembro de 2015(Data do Julgamento)."

Passo à dosagem das penas:

Consoante as certidões de fls. 94/96 97/99, 100/103, 104/107, os réus são primários. Assim, fixo a a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 8 (oito) anos de reclusão. Os argumentos apresentados pelo Ministério Público em alegações finais para a fixação a cima do mínimo não restaram demonstrados durante a instrução.

Em segunda fase, não há agravantes ou atenuantes.

Em terceira fase, nada há a ser considerado.

Ante a quantidade de pena estabelecida, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal, fixo o regime inicial semiaberto, mormente ante a primariedade.

Dispositivo.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, condenando HENRIQUE JANUÁRIO DE FREITAS, WALDIR RODRIGUES MOREIRA, WILLIAN SILVA DE JESUS e JEFFERSON LUÍS PEREIRA, qualificados nos autos, aplicando-lhes as penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 159, caput, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal.

Finalmente, condeno os réus no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s), com fundamento no artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03.

Os réus responderam presos ao processo ante gravidade dos fatos, mantendo-se a necessidade da custódia e requisitos apontados às fls. 119/121, assim não poderão recorrer em liberdade. Recomendem-se às prisões em que se encontram.

Comunique-se a prolação de sentença (fls. 410/426).

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e promova-se a liquidação das penas pecuniárias e das custas estaduais impostas.

PRIC.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA